

La imputación del pago en la ejecución de sentencias laborales y el artículo 1257 del Código Civil

Paul Paredes*

Lima, 18 de setiembre de 2026 (v.1)

Resumen

Cuando en la ejecución de una sentencia laboral el empleador deposita el capital, los juzgados suelen liquidar los intereses hasta la fecha del depósito y dar por pagado el capital. Sostengo que esa práctica encierra una imputación silenciosa del pago al capital, que el artículo 1257 del Código Civil prohíbe sin el asentimiento del acreedor. El depósito se imputa primero a los intereses devengados y solo el saldo al capital; lo que queda de este sigue devengando interés legal laboral hasta su pago efectivo, como manda el artículo 3 del Decreto Ley 25920. No hay en ello anatocismo: ningún interés se suma al capital ni produce intereses. Lo que hay es un capital que no se pagó completo. Con un caso numérico muestro cuánto está en juego y por qué el modo usual convierte al trabajador en financista gratuito de su empleador.

Palabras clave: imputación del pago; intereses legales laborales; anatocismo; ejecución de sentencias; Decreto Ley 25920; artículo 1257 C.C.; Nueva Ley Procesal del Trabajo.

1. El *modo* frecuente

A continuación haré un breve relato de lo que llamo el «*modo frecuente en la ejecución de sentencias laborales*». La sentencia ordena pagar un capital, digamos, S/ 60,000, más intereses legales, costas y costos. El empleador en algún momento posterior deposita los S/ 60,000 (diríamos, deposita «el capital»). Tiempo después, se liquidan los intereses desde el día siguiente a aquel en que el beneficio debió pagarse («*a partir del [día] siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento*») hasta la fecha del depósito; luego vendrán las costas y los costos; y el expediente se archivará. Nadie discute a qué se imputó el depósito. Se da por sentado que es al capital.

Pero el asunto no es tan sencillo como parece. ¿Qué pagó el empleador cuando depositó los S/ 60,000? ¿El capital, o solo una parte de lo que debía en ese momento? ¿Quién decidió que ese dinero pagaba el capital y no los intereses ya devengados? ¿Y qué ocurre con la parte de la deuda que quedó impaga entre el depósito y el pago de los intereses?

*Abogado. Profesor de derecho procesal del trabajo, PUCP, UNMSM.

**Correspondencia: ppparedes@pucp.edu.pe; URL: <https://www.paulparedes.pe/>

Mi tesis es que el depósito debe imputarse primero a los intereses devengados y solo el saldo al capital, conforme al artículo 1257 del Código Civil; y que el capital que queda impago sigue devengando interés legal laboral «*hasta el día de su pago efectivo*», conforme al artículo 3 del Decreto Ley 25920. Dicho de otra manera: pagar una suma igual al capital, habiendo ya intereses devengados, no es pagar el capital.

No conozco pronunciamientos de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional que hayan resuelto específicamente la aplicación del artículo 1257 en la ejecución de sentencias laborales, y la práctica mayoritaria de los juzgados es la contraria. Este trabajo es, por eso, una propuesta de lectura de las normas sobre intereses legales en materia laboral.

Lo haré en seis pasos. Describiré primero los dos modos de liquidar que están en juego (§ 2). Mostraré luego que el Decreto Ley 25920 y el artículo 1257 regulan planos distintos y no compiten entre ellos y por tanto uno no desplaza al otro (§ 3). Responderé después la objeción que con mayor probabilidad se podría oponer: que esto sería un anatocismo encubierto (§ 4). Abordaré el papel del asentimiento del acreedor cuando quien liquida es el juez (aunque lo sea por intermedio del perito contable adscrito al juzgado) (§ 5), cuantificaré lo que está en juego (§ 6) y, por último, incorporaré al panorama las costas y los costos (§ 7).

2. Dos modos de liquidar

A continuación les presento un caso ficticio para los fines de ejemplificar con números mi tesis. Supongamos lo siguiente: un beneficio de S/ 60,000 debió pagarse el 12 de diciembre de 2014. El empleador no lo paga. La sentencia con calidad de cosa juzgada estableció que el empleador incumplió. Por tanto, a partir del día siguiente (13 de diciembre de 2014, fecha Y) empezaron a devengarse los intereses legales laborales. El empleador depositó los S/ 60,000 el 18 de octubre de 2023 (fecha X). Los intereses y las costas y los costos se pagan en una fecha posterior (fecha Z), que para el ejemplo asumiré que fue el día 17 de setiembre de 2026.

El primer modo es el de la práctica usual o frecuente, por lo menos en la Corte de Lima. El depósito extingue el capital en la fecha X. El juzgado liquida los intereses corridos entre las fechas Y y X sobre el capital; y esos intereses, que se pagan en Z, ya no generan nada entre X y Z. El pago del *capital* en la fecha X detiene totalmente que se sigan devengando intereses. Lo llamaré, en adelante, la *imputación silenciosa*: silenciosa porque nadie la declara, ni el deudor al depositar ni el juez al liquidar los intereses. Simplemente se da por hecha.

El segundo modo es el del artículo 1257 del Código Civil¹. Dejando por ahora de lado el asunto de los gastos (para simplificar el caso), el depósito cubre primero los intereses devengados a la fecha X y solo si existe un saldo se reduce el capital. Con las cifras del caso hipotético, los S/ 60,000 irían primero a pagar los intereses

¹Código Civil de 1984, artículo 1257: «*Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a éstos antes que a los intereses.*» El orden resultante es, pues, primero se imputa a los intereses, luego a los gastos y finalmente al capital.

que, en este caso, ascenderían a S/ 11,925.60 y el remanente de S/ 48,074.40 se imputaría al capital. Quedarían S/ 11,925.60 de capital impago, que seguirían devengando un interés legal laboral hasta su pago efectivo.

Adviértase que en ambos modos el trabajador recibe los mismos S/ 60,000 en la misma fecha. La diferencia no está en el dinero que llega o recibe, sino en lo que se dice que ese dinero pagó. En el modo *usual* quedan pendientes de pago los intereses; en el del artículo 1257, lo que queda pendiente es parte del capital. Y en el régimen laboral esa consecuencia no es neutra. El interés es estéril; el capital, no.

3. Devengo e imputación: dos planos que no compiten

¿Fija el Decreto Ley 25920 un criterio propio (sobre orden de imputación de los pagos) que desplace al artículo 1257 del Código Civil? La respuesta es no.

Me explico. El Decreto Ley 25920, publicado el 3 de diciembre de 1992, contiene tres decisiones: la tasa, que es la que fija el Banco Central de Reserva; la característica del interés, que no es capitalizable; y el tiempo en que opera el interés devengado, que corre desde el día siguiente al incumplimiento hasta el día del pago efectivo². Ninguna de sus disposiciones dice a qué parte de la deuda se aplica un pago que no la cubre por completo. Y es que, para que se entienda, en la fecha X el empleador no debe únicamente el capital, sino el capital más intereses aun cuando esos intereses no hayan sido «oficialmente» liquidados o aprobados. Esto es así porque el interés moratorio acompaña a la deuda principal y nada impide conocer el interés devengado a la fecha del pago. Por lo tanto, cuando el demandado paga en la fecha X «solo el capital» ha elegido pagar una suma menor a la que a esa fecha X debe. Y la pregunta legítima es ¿cuál es el orden para imputar ese pago? Y la respuesta está en el artículo 1257. En efecto, el artículo 1257 resuelve la pregunta sobre qué se extingue primero cuando el pago no cubre capital e intereses (y eventualmente costas y costos): primero los intereses, luego los gastos (las costas y costos) y, finalmente, el capital.

Así, el artículo 3 del Decreto Ley 25920 es una regla de cálculo de lo devengado; mientras que el artículo 1257 es una regla de imputación. No compiten; una no desplaza a la otra; se complementan.

Como ni el Decreto Ley 25920 ni la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497 (NLPT), regulan la imputación, el vacío se integra con el Código Civil por mandato del artículo IX de su Título Preliminar³, que solo exige compatibilidad con la naturaleza de la relación. Una regla dictada para proteger al acreedor no es incompatible con un crédito laboral; es, más bien, tributaria de su naturaleza. La

²Decreto Ley 25920, artículo 1: «A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable.» Artículo 3: «El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño.»

³Código Civil, Título Preliminar, artículo IX: «Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.»

Corte Suprema lo ha reconocido así en materia de intereses laborales al integrar las reglas civiles respecto de los intereses a las deudas laborales, con la salvedad de la prohibición de capitalización⁴.

Ahora bien, el artículo 3 no solo no desplaza al 1257: le suministra los datos para operar. ¿Por qué? Porque el interés laboral se devenga de manera automática, desde el día siguiente al incumplimiento, sin intimación y sin prueba del daño. Ergo, en la fecha del depósito el empleador ya era, en los términos del artículo 1257, *«quien deba capital, gastos e intereses»*, aunque el juzgado todavía no los hubiera cuantificado. Y como esos intereses se calculan con factores públicos, eran liquidables mediante una simple operación aritmética, que es lo que el artículo 689 del Código Procesal Civil exige para ejecutar una obligación de dar suma de dinero⁵. Una deuda cuya cuantía depende de una sencilla operación aritmética con factores públicos y conocidos no plantea problema alguno de imputación; por tanto, para los fines de la imputación, lo relevante es que los intereses se hayan devengado, no que se hayan liquidado (Domínguez Luelmo, 2018, pp. 24–25). La falta de liquidación judicial no hace inexistentes a los intereses.

De ahí viene la pregunta sobre qué debe entenderse por «pago efectivo». El posesivo del artículo 3 —*«hasta el día de su pago efectivo»*— remite a los montos adeudados, esto es, al capital laboral; no a los intereses, que por mandato del artículo 1 no producen intereses. Y cuándo quedó efectivamente pagada cada porción del capital es, justamente, lo que decide la imputación. Si en la fecha X se deben S/ 71,925.60 (capital más intereses legales laborales) y se depositan S/ 60,000, el depósito es un pago parcial. Imputado conforme al artículo 1257, extingue S/ 11,925.60 de intereses y S/ 48,074.40 de capital. La diferencia (los otros S/ 11,925.60) es capital que se sigue debiendo; y su pago efectivo recién ocurrirá cuando se pague (el saldo del capital).

Leer «pago efectivo» como la fecha en que se depositó una suma igual al capital nominal supondría que el depósito se imputó al capital, que es precisamente lo que el artículo 1257 prohíbe sin asentimiento del acreedor. Esto, que he llamado la *«imputación silenciosa»*, infringe frontalmente el artículo 1257. Y si alguien encontrara en el artículo 3 una duda insalvable sobre el sentido del «pago efectivo» —yo no la encuentro—, el artículo 26.3 de la Constitución manda resolverla a favor del trabajador⁶.

Nótese, por último, que la regla, que parece ser universal, es que cuando se deben intereses y capital (y algunos ordenamientos agregan los gastos), el último

⁴Casación 20759-2019-Puno, Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 20 de julio de 2023, considerando décimo: *«el incumplimiento de una determinada obligación, o el pago parcial de la misma trae consigo la generación automática del interés legal previsto en nuestro ordenamiento civil, aplicable de forma supletoria, el cual debe efectuarse con observancia de la prohibición de capitalización; y tal premisa se hace extensiva a las relaciones laborales, al amparo del Decreto Ley N.º 25920.»*

⁵Código Procesal Civil, artículo 689 (modificado por el Decreto Legislativo 1069): *«Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética.»*

⁶Constitución Política de 1993, artículo 26: *«En la relación laboral se respetan los siguientes principios: [...] 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.»*

concepto al cual se imputa el pago es el capital⁷. Allí donde un ordenamiento ha querido que el juez pueda imputar los pagos primero al capital, lo ha dicho expresamente. Ese es el caso del vigente Código Civil francés que permite al juez ordenar, por resolución motivada y atendiendo a la situación del deudor y a las necesidades del acreedor, que los pagos se imputen antes al capital⁸. El Código Civil peruano no contiene nada parecido; y si lo contuviera, sería una regla excepcional.

4. ¿Anatocismo? No

Hay una objeción que el demandado deudor podría plantear y que podría resultar atractiva en apariencia: que el modo del artículo 1257 sería un anatocismo encubierto «porque el empleador termina pagando más». Vale la pena enfrentar dicho alegato.

Lo expondría del siguiente modo. El Decreto Ley 25920 declara no capitalizable el interés laboral, con una fórmula más rotunda que la del Código Civil, que sí la permite tratándose de cuentas bancarias y hasta admite pactarla después de un año de atraso en el pago de los intereses⁹; y su artículo 2 dejó sin efecto la capitalización en todo adeudo pendiente o en ejecución a la fecha de su vigencia¹⁰. El Tribunal Constitucional ha confirmado que el interés legal laboral no es capitalizable y ha advertido que la capitalización genera un incremento desmedido de la deuda¹¹. El hecho de aplicar el artículo 1257, aunque genere un monto algo mayor, no hace que estemos ante un anatocismo encubierto porque ningún interés se ha adicionado al capital.

En efecto, capitalizar es sumar al capital intereses devengados e impagos para que, en adelante, el conjunto produzca nuevos intereses. Tres cosas deben concurrir: un interés impago, su adición al capital y un interés que se calcula sobre esa suma. En el modo del artículo 1257 no concurre ninguna. Los intereses

⁷ Así, por ejemplo, Portugal (art. 785 CC), Francia (art. 1343-1 CC), Italia (art. 1194 CC), España (art. 1173 CC), Alemania (§ 367 BGB), Argentina (arts. 900 y 903 CCyC), Chile (art. 1595 CC), Colombia (arts. 1653 y 1654 CC), Ecuador (art. 1611 CC), Brasil (art. 354 CC).

⁸ «Article 1343-5

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

(...).»

⁹ Código Civil, artículo 1249: «No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.» Artículo 1250: «Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses.»

¹⁰ Decreto Ley 25920, artículo 2, segundo párrafo: «En consecuencia, déjase sin efecto el Decreto Supremo N.º 033-85-TR, del 18 de noviembre de 1985, así como la capitalización de intereses en todo adeudo pendiente de pago o en ejecución a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley.»

¹¹ STC 01187-2019-PA/TC (Pleno, Sentencia 1137/2020), 17 de diciembre de 2020, f. 11.

devengados no quedan impagos: son lo primero que se paga y quedan extinguidos. Nada se adiciona al capital: el remanente no es un capital nuevo, sino el mismo capital de la sentencia en la parte que todavía no se ha pagado. Y el interés que sigue corriendo se calcula sobre ese saldo de capital original, no sobre intereses. El remanente no es algo añadido, ni hay en él irregularidad alguna. Es, a secas, capital impago.

Podría replicarse que el remanente coincide al céntimo con los intereses imputados (S/ 11,925.60 en nuestro ejemplo) y que esa coincidencia delataría intereses convertidos en capital. Sin embargo, la coincidencia es aritmética: el depósito fue exactamente igual al capital, sin haber considerado los intereses devengados a la fecha de pago X. Por lo tanto, lo primero que se paga son esos intereses corridos a la fecha de pago; con lo cual falta pagar, sobre el capital, la diferencia. De otro lado, si el deudor demandado hubiera depositado, por ejemplo, S/ 65,000, el remanente sería de S/ 6,925.60. Y si hubiese pagado el capital más los intereses devengados a la fecha X (en nuestro ejemplo, S/ 60,000 + S/ 11,925.60) no quedaría saldo pendiente (salvo las costas y costos que expondré más adelante).

Tampoco la comparación con el modo frecuente con que operan los juzgados prueba lo que la objeción pretende. Es verdad que el trabajador cobra más con el artículo 1257 que con la imputación silenciosa. Pero la diferencia no es un interés sobre intereses, sino el interés sobre un capital que el modo frecuente de actuar da por pagado sin que se haya pagado. El problema se produce por obrar, usualmente, de espaldas al artículo 1257; no porque se estén adicionando intereses al capital.

Ahora bien, esta regla, por lo demás, no es una rareza peruana. La preferencia de los intereses sobre el capital proviene del Derecho romano y pasó a través de Pothier al Código Civil francés de 1804 y de ahí a las codificaciones latinas. García Goyena (1852, pp. 132–133), autor del proyecto de Código Civil de España de 1851, hace justamente referencia al aforismo recogido en el Digesto de Justiniano según el cual «Primero a los intereses; luego, si queda algún remanente, se debe aplicar al capital; y no debe ser escuchado el deudor si elige otra cosa»¹². Pero lo más importante es la razón de este proceder: no convertir una deuda que genera intereses en una deuda simple (que no los genera): «El acreedor ha contado con que los intereses vencidos le serían pagados antes que el capital; y de otro modo quedaría al arbitrio del deudor convertir en una deuda simple otra que produce intereses» (García Goyena, 1852, p. 133).

Adviértase la lógica del artículo 1257: interés no produce interés y por ello el ordenamiento impide que el deudor extinga primero el capital (que sí lo produce) y deje pendiente el interés (que no lo produce), porque ello convertiría una deuda con intereses moratorios en una deuda sin ellos.

Tampoco la sentencia del Tribunal Constitucional citada antes sirve a la objeción. Recordemos el caso: el Juzgado Mixto de Tarapoto y la Sala Mixta Descentralizada, apelando a un «cierto equilibrio justo y equitativo», habían aprobado una liquidación que, según el Tribunal, elevaba en 727 % la deuda original¹³. Lo que el

¹²«Primum usuris; deinde, si quid superest, sorti accepto ferendum est, nec audiendus est debitor, si eligit».

¹³STC 01187-2019-PA/TC, f. 12. Según señala el propio Tribunal la deuda de S/ 52,582.41 se había convertido, por intereses, en S/ 2'314,154.41 (f. 1).

Tribunal censuró fue una liquidación hecha al margen de la ley, librada al arbitrio de quien la practicó (f. 5), no la aplicación de una regla legal de imputación. Una cosa es la arbitrariedad del liquidador (que siempre estará mal); otra, muy distinta, la aplicación de un artículo del Código Civil que nadie ha derogado.

Llama la atención, eso sí, la justificación que el Tribunal Constitucional ofreció del régimen especial: que el legislador habría preferido tratar de modo especial los intereses laborales «*a fin de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la inversión de su capital*» (f. 8). Pero aun concediendo esa premisa (y habría mucho que decir sobre ella), de esta no se sigue que el empleador pueda, además, escoger pagar primero el capital y luego los intereses. Una cosa es que la mora laboral se indemnice barato. Otra, que no se indemnice.

Queda un último cabo. Si hubiera varios pagos parciales, en cada uno se repetiría la operación: primero los intereses devengados, luego el capital. ¿Se capitaliza así en cada pago? Tampoco. En cada pago los intereses se pagan, y ninguno se suma a nada. Lo que ocurre es que el deudor que paga por partes paga, en cada tramo, el interés del capital que todavía está pendiente de pago. Eso no es anatocismo. Es, sencillamente, pagar la mora.

5. El asentimiento del acreedor cuando liquida el juez

El artículo 1257 limita el poder de imputación del deudor, y ese límite solo puede levantarlo el acreedor. ¿Qué cambia cuando quien liquida no es el deudor sino el juez? Nada. El juez no es parte de la obligación ni puede consentir por el trabajador. Cuando liquida intereses hasta la fecha del depósito sobre la totalidad del capital, su liquidación resulta siendo la imputación a capital que la norma prohíbe sin el asentimiento del acreedor. Ausente ese asentimiento, la regla opera *ope legis* y el juez debe aplicarla, aunque nadie se la invoque: *iura novit curia*. Esto es así porque no sería admisible que el órgano jurisdiccional altere la naturaleza de la deuda convirtiendo una que produce intereses en otra que no los produce.

Tampoco el requerimiento de pago del capital cambia las cosas. El artículo 1221 del Código Civil permite al acreedor exigir la parte líquida sin esperar la liquidación de la ilíquida¹⁴; sin embargo, recibir un pago parcial no equivale a consentir que se impute al capital. Aceptar el dinero no es aceptar la etiqueta que le haya puesto el deudor. En otro trabajo, a propósito de la consignación del artículo 65 de la NLPT, sostuve que «*la consignación cancela lo que se paga. Nada más*» (Paredes Palacios, 2022, p. 5). La idea vale aquí con igual fuerza: el depósito en ejecución cancela lo que paga; y qué es lo que paga lo decide la regla de imputación del artículo 1257, no la costumbre del juzgado.

Dicho esto, el riesgo real está en que se infiera un asentimiento tácito. Alguien podría pretender inferirlo del endoso del certificado de depósito sin reserva, de la falta de observación de la liquidación o del auto aprobatorio consentido, con lo cual la cuestión quedaría precluida. Y hasta el artículo 1232 podría ofrecer al deudor

¹⁴Código Civil, artículo 1221: «No puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen. Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, puede exigir el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se liquide la segunda.»

un argumento adicional: el recibo del capital otorgado sin reserva de intereses hace presumir el pago de estos¹⁵. Sin embargo, tal inferencia no prosperaría. En el caso del artículo 1232 se trata de una presunción *iuris tantum* y, en ejecución, el propio expediente la desmentiría: los intereses no se pagaron, se liquidaron después. Pero sobre todo, frente a la alegación de la inferencia del consentimiento cabe sostener que la renuncia no se puede presumir porque, conforme al artículo 142 del Código Civil, «el silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado»; y en el caso bajo análisis no hay ley (ni habría convenio) que le atribuya valor de renuncia al silencio. Además, en todo caso, el artículo 26.2 de la Constitución obliga a leer de manera restrictiva cualquier renuncia tácita a un crédito laboral.

6. El ejemplo propuesto en cifras

Pasemos a las cifras. Para ello usaré los factores acumulados del interés legal laboral de tres fechas¹⁶:

- 1.83769 al 13 de diciembre de 2014 (Y): fecha de inicio del cálculo de intereses;
- 2.03645 al 18 de octubre de 2023 (X): fecha del depósito; y,
- 2.10907 al 17 de setiembre de 2026 (Z): fecha del pago de lo pendiente.

El interés se calcula con la siguiente fórmula:

- $(\text{factor final} - \text{factor inicial}) \times \text{capital}$.

Para el ejemplo he supuesto un único capital de S/ 60,000 exigible desde la fecha Y, un depósito de S/ 60,000 en la fecha X y el pago de todo lo pendiente en la fecha Z. Por ahora, sin costas ni costos.

Para calcular el interés moratorio entre la fecha del día siguiente del incumplimiento (Y) y la fecha del pago (X) restamos factores:

- $(\text{factor final X} - \text{factor inicial Y}) = (2.03645 - 1.83769) = 0.19876$

El interés devengado entre Y y X será el diferencial de los factores multiplicado por el capital:

- $0.19876 \times 60,000 = \text{S/ } 11,925.60$.

Así, a la fecha X la deuda insoluble no es de S/ 60,000, sino de S/ 60,000 + S/ 11,925.60 (los intereses devengados hasta esa fecha); es decir, una deuda de S/ 71,925.60.

De ahí en adelante los caminos se separan, según los dos (2) modos que vengo comentando y que se reflejan en el cuadro 1.

¹⁵Código Civil, artículo 1232: «El recibo de pago del capital otorgado sin reserva de intereses, hace presumir el pago de éstos, salvo prueba en contrario.»

¹⁶Fuente de los factores: los factores diarios y acumulados se encuentran a disposición del público en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en <https://www.sbs.gob.pe/app/pp/estadisticassaeportal/paginas/tilegallaboral.aspx>.

Cuadro 1: Lo que recibe el trabajador según cada modo (en soles)

Concepto	Modo usual	Art. 1257	Diferencia
Depósito en X (18-10-2023)	60,000.00	60,000.00	—
imputado a intereses	0.00	11,925.60	
imputado a capital	60,000.00	48,074.40	
Saldo impago tras X	11,925.60 (int.)	11,925.60 (cap.)	
Interés X–Z sobre el saldo	0.00	866.04	866.04
Pago en Z (17-09-2026)	11,925.60	12,791.64	866.04
Total recibido	71,925.60	72,791.64	866.04 (1.20 %)
del cual, capital	60,000.00	60,000.00	0.00
del cual, intereses	11,925.60	12,791.64	866.04

En el modo *usual* la cosa es sencilla, pero incorrecta. Sencilla porque asume que el capital está pagado y que solo está pendiente el pago de los intereses legales laborales, los cuales, además, quedaron congelados en el tiempo: da lo mismo que el deudor pague esos S/ 11,925.60 al día siguiente o dentro de diez años. Pero incorrecta porque infringe el artículo 1257 al convertir una deuda que sí genera intereses en una que no los genera. La comparación de los dos modos muestra, además, que el acreedor demandante sufre un perjuicio económico.

En el modo del artículo 1257 sí hay un capital remanente porque los S/ 60,000 pagados en la fecha X se imputaron primero a los intereses (S/ 11,925.60) y luego al capital (S/ 48,074.40), de modo que queda un remanente de capital impago de S/ 11,925.60, que sigue generando intereses hasta su pago efectivo. Asumiendo que ese pago se da en la fecha Z, los intereses generados entre la fecha X y la Z ascienden a S/ 866.04 como se aprecia a continuación:

$$\blacksquare (\text{factor final Z} - \text{factor inicial X}) = (2.10907 - 2.03645) = 0.07262$$

El interés devengado entre X y Z será el diferencial de los factores multiplicado por el saldo del capital (S/ 11,925.60):

$$\blacksquare 0.07262 \times 11,925.60 = \text{S/ } 866.04$$

En el modo *usual* el acreedor demandante recibe en total S/ 71,925.60 (S/ 60,000 + S/ 11,925.60); mientras que en el modo del artículo 1257 recibiría S/ 72,791.64 (S/ 60,000 + S/ 11,925.60 + S/ 866.04).

La diferencia parece menor: 1.20 % del total. ¿Lo es? Depende de con qué se la mida. En la fecha X el trabajador tenía derecho a S/ 71,925.60 y recibió S/ 60,000. Los S/ 11,925.60 restantes son dinero del que estuvo privado durante 1,065 días, llámese interés o capital. El modo usual valora esa privación en cero. Si se descuenta lo que el trabajador cobra en la fecha Z a la propia tasa legal laboral del periodo, los S/ 11,925.60 del modo usual valen en la fecha X S/ 11,118.20: una pérdida de S/ 807.40, el 6.77 % de lo que se le dejó de pagar, medida con la vara del propio legislador¹⁷. En el modo del artículo 1257, los S/ 12,791.64 cobrados en

¹⁷Descuento a interés simple: valor en la fecha X = pago en la fecha Z / [1 + (factor Z – factor X)].

Z valen en la fecha X exactamente S/ 11,925.60. El artículo 1257 no le da más de lo que la ley considera que es el precio del tiempo; evita que reciba menos.

Y esa vara es ciertamente baja. Las tasas simples anuales que podemos inferir de los factores utilizados son de 2.25 % entre Y y X y de 2.49 % entre X y Z¹⁸. Con tasas así, aun con el artículo 1257 la mora le sale barata al empleador; con la imputación silenciosa, la porción de intereses posteriores a la fecha X le sale gratis y el trabajador termina siendo el banco de su empleador. Un banco que no cobra intereses.

7. Las costas y los costos

¿Qué ocurre si se incorporan las costas y los costos? El orden del artículo 1257 es intereses, luego gastos, luego capital. Dos cuestiones previas antes de responder.

La primera es si las costas y los costos son «gastos» en el sentido del artículo 1257. Hay buenas razones para incluirlos: son gastos de la cobranza de la acreencia laboral demandada. Pero hay una objeción: que la condena en costas y costos tiene su propio régimen procesal y que, por tanto, puede verse como una deuda distinta de la obligación laboral. Si se acoge esta última lectura, entre la deuda laboral y la de costas y costos rigen las reglas de imputación entre varias deudas (artículos 1256 y siguientes) y, para la deuda laboral, aplicaría el artículo 1257 tal como lo he expuesto. En cualquier supuesto, solo cuenta lo que se debe al trabajador, no el cinco por ciento que el artículo 411 del Código Procesal Civil destina al Colegio de Abogados¹⁹.

La segunda es si eran líquidas y exigibles en la fecha X. Aquí se abren dos escenarios.

Uno en que las costas y los costos ya estaban aprobados antes de la fecha X del depósito. En ese caso, el depósito cubriría, primero, los intereses (S/ 11,925.60); luego las costas y costos (para el ejemplo, asumamos un monto de S/ 7,000); y finalmente el capital (S/ 41,074.40); con lo cual quedarían S/ 18,925.60 de capital impago, que generarían intereses hasta la fecha de pago Z de S/ 1,374.38 ($0.07262 \times 18,925.60$).

Y otro escenario, que es el frecuente, en el cual las costas y los costos se aprueban o liquidan después del depósito realizado en la fecha X. A diferencia de los intereses, que eran liquidables con una operación aritmética, los costos dependen de una fijación judicial: antes de ella no hay monto al cual imputar²⁰. El depósito en la fecha X no podría absorberlos y se tratarían como dos deudas diferentes: la laboral, de un lado, y la de costas y costos, por el otro.

¹⁸He estimado estas tasas como el incremento del factor multiplicado por 365 y dividido entre los días del periodo; dato que aquí utilizo como referencia explicativa.

¹⁹Código Procesal Civil, artículo 411: «Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutuo y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.»

²⁰Digo esto aunque las costas sí podrían determinarse en tanto obran en el expediente, y en tanto la parte vencedora las explicita, en cuyo caso cabría considerarlas en el primer escenario y así podrían imputarse luego de los intereses.

8. Conclusiones

Vuelvo a la escena del inicio. Cuando el empleador deposita el capital y el juzgado lo da por pagado, se produce una imputación silenciosa que nadie declaró y que el artículo 1257 prohíbe sin el asentimiento del trabajador.

Tres ideas cierran este trabajo. La primera es que el Decreto Ley 25920 y el artículo 1257 no compiten: el primero dice a qué tasa y hasta cuándo corre el interés legal laboral; y el segundo señala qué es lo que se paga primero. El «pago efectivo» del artículo 3 del Decreto Ley 25920 no es la fecha en que se depositó una suma igual al capital, sino la fecha en que el capital se pagó de manera completa, observando la regla de imputación del artículo 1257.

La segunda es que imputar primero a los intereses no es anatocismo. Ningún interés se suma al capital ni produce intereses; lo que sigue devengando intereses es el capital de la sentencia en la parte aún no pagada. La diferencia con el modo usual no es interés sobre intereses, sino interés sobre un capital que el modo usual da erróneamente por pagado.

La tercera es que el juez no puede consentir por el trabajador. La imputación al capital sin asentimiento del acreedor no es una opción del liquidador. Es una infracción del artículo 1257.

Queda una cuestión que no es dogmática, sino de incentivos o de política judicial.

Se me dirá que el modo usual es más fácil. Lo es. Liquidar los intereses hasta la fecha del depósito y aprobar la liquidación es una operación sencilla. El modo del artículo 1257 exige algo más: distinguir qué se pagó con cada depósito, arrastrar el saldo de capital y volver a liquidar al final. Es más trabajo. Pero la facilidad nunca ha sido un criterio de imputación del pago. Si lo fuera, habría que imputar siempre al capital —que es lo más cómodo— y el artículo 1257 sobraría.

Ahora bien, detrás de esto no está la comodidad del liquidador, sino los incentivos que cada modo genera. Preguntémonos qué le conviene al deudor bajo el modo usual. Le conviene depositar el capital nominal lo más tarde que pueda, porque ese depósito congela los intereses, lo que queda pendiente ya no crece y el tiempo que tomen la liquidación y su aprobación corre a su favor. El empleador que cumple tarde y a medias no solo no es desalentado: termina siendo premiado, pues paga por la mora menos de lo que la propia ley ha fijado. La mora deja de ser un riesgo y pasa a ser una forma de financiamiento.

Hay algo más, de lo que tal vez recién se toma conciencia. Esperar a que los intereses sean liquidados por el perito y aprobados por el juez no agrega certeza alguna: los factores son públicos, la fórmula es una resta multiplicada por el capital y el artículo 689 del Código Procesal Civil se contenta con que la suma sea liquidable mediante operación aritmética. Lo que esa espera sí produce es demora: informes periciales, observaciones, apelaciones y expedientes abiertos durante meses por un cálculo que toma pocos minutos. Se recarga así a la justicia; y el beneficiario de esa recarga es, una vez más, el deudor. El tiempo del proceso juega de su lado.

El artículo 1257 corrige ese desajuste y, adviértase, sin castigar a nadie. El empleador tiene siempre a la mano el modo de que no quede saldo alguno: pagar en la fecha X el capital más los intereses devengados a esa fecha. En el ejemplo,

S/ 60,000 más S/ 11,925.60, y no queda nada pendiente. El remanente de capital no aparece porque la ley lo invente, sino porque el deudor eligió pagar menos de lo que a esa fecha debía. Ergo, quien cumple íntegramente nada pierde; quien cumple a medias paga el precio legal del tiempo. Eso no es una sanción: es el funcionamiento normal de una deuda que devenga intereses.

Y aquí está, me parece, lo decisivo. Una lectura que permite al deudor detener el reloj pagando una parte de lo que debe resulta siendo disfuncional a los fines del régimen de intereses laborales, que abarata la indemnización de la mora, pero no la suprime. El ordenamiento jurídico, y el proceso, deben incentivar el cumplimiento de las obligaciones, no premiar la mora ni el abuso. Que el modo usual sea más cómodo no lo hace correcto.

Pagar una suma igual al capital, cuando ya hay intereses devengados, no es pagar el capital. Es, apenas, pagar a cuenta.

Bibliografía

Domínguez Luelmo, Andrés (2018). «Imputación de pagos: régimen jurídico y propuestas de reforma». *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 2, pp. 9–55.

García Goyena, Florencio (1852). *Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español*, vol. III. Madrid: Imprenta de la Sociedad Tipográfico-Editorial.

Paredes Palacios, Paul (2022). «La contradicción del efecto cancelatorio de la consignación de una deuda laboral. Comentarios al artículo 65.º de la NLPT». URL: https://www.paulparedes.pe/papers/PAUL-PAREDES_ART-65-NLPT-C.pdf. DOI:10.5281/zenodo.15807962.